

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4867/2530

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โดยนายอุดร ศิริภากรกาญจน์ ผู้รับมอบ

อำนาจ

โจทก์

โจทก์

นายสุเทพ พริงลำพู

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1021, มาตรา 1022

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 62, มาตรา 93, มาตรา 172, มาตรา 177

การเป็นนิติบุคคลประเภทหุ้นส่วนบริษัทและอำนาจผู้แทนนิติบุคคลนั้นนาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจะต้องแต่งยอรายการซึ่งได้ลงทะเบียนส่งไปพิมพ์โฆษณาใน
ราชกิจจานุเบกษาและถือว่าเป็นอันรู้แก่บุคคลทั้งปวงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1021 และ 1022 แม้หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้องโจทก์ ไม่มีข้อความอ้างอิงระบุว่าบริษัทโจทก์มีกรรมการ
จำนวนเท่าใด มีใครเป็นกรรมการ และใครเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนโจทก์ก็ไม่
ทำให้ฟ้องโจทก์ไม่สมบูรณ์และไม่แจ้งชัดแต่อย่างใดไม่

อ.ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้ฟ้องจำเลยโดยส่งสำเนาใบมอบ
อำนาจพร้อมกับฟ้อง จำเลยมิได้โต้แย้งในความแท้จริงแห่งใบมอบอำนาจกรณีถือได้
ว่าไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความแท้จริงแห่งใบมอบอำนาจ โจทก์จึงไม่ต้องส่งต้นฉบับใบ
มอบอำนาจต่อศาล แม้โจทก์จะส่งต้นฉบับใบมอบอำนาจซึ่งเป็นใบมอบอำนาจฉบับอื่น
มิใช่ต้นฉบับของใบมอบอำนาจตามเอกสารท้ายฟ้อง และทำขึ้นในภายหลังจากโจทก์
ฟ้องจำเลยแล้วก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใด

ตามสำเนาใบมอบอำนาจท้ายฟ้องมิได้ระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าให้ฟ้องจำเลย แต่ก็ปรากฏตามข้อความใบมอบอำนาจว่าเป็นใบมอบอำนาจทั่วไปให้อ.มีอำนาจฟ้อง ร้องคดีแพ่งและคดีอาญาและมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่างๆแทนโจทก์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ได้ทุกประการดังนั้น อ. ย่อมมี อำนาจฟ้องจำเลยแทนโจทก์ โจทก์หาจำต้องระบุชื่อจำเลยในหนังสือมอบอำนาจด้วย ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารโจทก์ มีสาขาดำเนินการอยู่ที่จังหวัดลำปาง มีนายอุดร ศิริภากรกาญจน์ เป็นผู้จัดการและ เป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไปให้ดำเนินคดีฟ้องร้องแทนโจทก์ จำเลยเป็นลูกค้าโจทก์โดย ขอเปิดบัญชีประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี โดยใช้บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 746 จำเลย ได้เบิกเงินและเดินสะพัดทางบัญชีกับโจทก์เรื่อยมา ต่อมาจำเลยผิดสัญญาไม่ส่งต้น เงินและดอกเบี้ยให้โจทก์คิดถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2523 จำเลยเป็นหนี้โจทก์ทั้ง สิ้น 142,986 บาท 64 สตางค์ โจทก์มอบให้ทนายทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉยขอให้ บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี

จำเลยให้การว่า บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 746 ธนาคารได้สั่งปิดมานานแล้ว เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ไม่ปรากฏชัดเจนถูกต้องและเคลือบคลุม มีข้อความไม่ ปรากฏไว้ตามคำฟ้องในข้อ 1 เลย เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 เป็นสำเนาหนังสือ เอกสารโดยทั่วไปหาใช่หนังสือมอบอำนาจเฉพาะที่นายตามใจ ขำภโต กรรมการผู้ จัดการใหญ่มอบอำนาจให้ฟ้องจำเลย นายอุดร ศิริภากรกาญจน์ ผู้จัดการ สาขาลำปาง ของโจทก์ดำเนินการเองทั้งสิ้นโดยที่โจทก์ไม่ทราบ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 สาขา

ของโจทก์ทำขึ้นเองหลังจากธนาคารได้ปิดบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 746 แล้ว เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 และ 6 ไม่ใช่ของโจทก์โดยตรงและจำเลยไม่เคยได้รับทราบ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานและกำหนดประเด็น 3 ข้อ คือ 1. เรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ 2. จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องจริงหรือไม่ 3. โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้แล้วหรือไม่ แล้วมีคำสั่งให้โจทก์เป็นฝ่ายนำสืบฝ่ายเดียว ส่วนจำเลยศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยให้การปฏิเสธลอย ๆ โดยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธ จำเลยคงมีสิทธิชักค้ำแต่ไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบ

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียวแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยมีสิทธินำสืบพยานหักล้างพยานโจทก์ได้ พิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่ให้จำเลยนำพยานเข้าสืบให้ศาลชั้นต้นสืบพยานจำเลยแล้วพิพากษาใหม่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยให้การปฏิเสธ ฟ้องโจทก์ลอย ๆ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 จำเลยไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบตามข้อต่อสู้ แต่เนื่องจากศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่น ๆ ของจำเลยพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่

ศาลอุทธรณ์พิจารณาใหม่แล้วเห็นว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยชำระเงินตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามบัญชีเดินสะพัดของจำเลยที่มีอยู่ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2517 จำนวน 51,260 บาท 66 สตางค์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี คิดตามประเพณีการค้าของธนาคารพาณิชย์ในยอดเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2517 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2523 อันเป็นวันที่บัญชีเดินสะพัดสิ้นสุด เมื่อคิดได้ยอดเงินเท่าใดแล้วให้ถือเป็นต้นเงินต้นไป สำหรับคิดดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี โดยไม่ทบต้นตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2523 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์โดยนายอุดร ศิริภากรกาญจน์ ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเพราะตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เอกสารหมายเลข 1 ท้ายฟ้องโจทก์ไม่มีข้อความอ้างอิงระบุว่ามีกรรมการจำนวนเท่าใด มีใครเป็นกรรมการ และใครเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนโจทก์พอที่จะสนับสนุนประกอบถ้อยคำในคำฟ้องโจทก์ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรค 3 ดังนั้น สำเนาหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องหมายเลข 2 ของโจทก์ใช้อ้างไม่ได้เพราะความไม่สมบูรณ์และแจ้งชัด ทั้งโจทก์มิได้ส่งต้นฉบับไปมอบอำนาจดังกล่าวต่อศาล เห็นว่าตามข้อฎีกาของจำเลยดังกล่าว จำเลยเพียงแต่ประสงค์จะได้แย้งสำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ว่ามีข้อความระบุไว้ไม่ครบถ้วน ตามข้อโต้แย้งของจำเลยก็ปรากฏว่าเป็นการปฏิเสธข้อสันนิษฐานเด็ดขาดตามกฎหมายเพราะการเป็นนิติบุคคลประเภทหุ้นส่วนบริษัทและอำนาจผู้แทนนิติบุคคลนั้น นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจะต้องแต่งยอรายการซึ่งได้ลงทะเบียนส่งไปพิมพ์โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา และถือว่าเป็นอันรู้แก่บุคคลทั้งปวงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

1021 และ 1022 ดังนั้นแม้ในเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 จะมีได้ระบุว่าโจทก์มี
กรรมการจำนวนเท่าใด มีใครเป็นกรรมการและใครเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทน
โจทก์ก็ไม่ทำให้โจทก์ไม่สมบูรณ์และไม่แจ้งชัดแต่อย่างใด สำหรับหนังสือมอบอำนาจ
ตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 จำเลยก็มีได้โต้แย้งในความแท้จริงแห่งใบมอบ
อำนาจ กรณีถือได้ว่าไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความแท้จริงแห่งใบมอบอำนาจ โจทก์จึงไม่
ต้องส่งต้นฉบับใบมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข 2 ท้ายฟ้องต่อศาล ดังนั้นแม้โจทก์จะ
ส่งต้นฉบับใบมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.2 ซึ่งเป็นใบมอบอำนาจฉบับอื่นซึ่งมิใช่
ต้นฉบับของใบมอบอำนาจตามเอกสารท้ายฟ้องและทำขึ้นในภายหลังจากโจทก์ฟ้อง
จำเลยแล้วก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใด และแม้ตามสำเนาใบมอบอำนาจท้ายฟ้องเอกสาร
หมายเลข 2 จะมีได้ระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าให้ฟ้องจำเลย แต่ก็ปรากฏตามข้อความ
ในใบมอบอำนาจว่าเป็นใบมอบอำนาจทั่วไปให้นายอุดร ศิริภากรกาญจน์ มีอำนาจฟ้อง
ร้องคดีแพ่งและคดีอาญาและดำเนินกระบวนการพิจารณาต่าง ๆ แทนโจทก์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ได้ทุกประการ ดังนั้นนายอุดรศิริภากร
กาญจน์ ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยแทนโจทก์ โจทก์หาจำต้องระบุชื่อจำเลยในหนังสือ
มอบอำนาจด้วยไม่

ในปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่นั้น เชื่อได้ว่า
จำเลยได้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารโจทก์แล้วหักทอนทางบัญชีเดินสะพัดกัน
ตลอดมาจริง สำหรับอัตราดอกเบี้ย ตามฟ้องของโจทก์ระบุว่าจำเลยให้โจทก์คิด
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปี โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยเกินกว่าร้อยละ
14 ต่อปีตามที่ตกลงกัน ดังนั้นยอดหนี้ตามบัญชีเดินสะพัดเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.17
จึงถูกต้องเพียงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2517 ซึ่งมีจำนวน 51,260 บาท 66 สตางค์
และหลังจากนั้นจำเลยไม่ได้นำเงินเข้าและถอนเงินจากบัญชีเดินสะพัดอีก จำเลยจึง
คงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ 51,260 บาท 66 สตางค์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา
ร้อยละ 14 ต่อปี คิดตามประเพณีการค้าของธนาคารพาณิชย์ไม่นยอดเงินดังกล่าวนับ

ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2517 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2523 อันเป็นวันที่บัญชี
เดินสะพัดระหว่างโจทก์จำเลยสิ้นสุดลง เมื่อคิดได้เป็นยอดเงินเท่าใดแล้วให้ถือ
เป็นต้นเงินต่อไปสำหรับคิดดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี โดยไม่ทบต้นตั้งแต่วันที่ 19
พฤศจิกายน 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ในปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ว่าโจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้หรือไม่นั้นเชื่อ
ได้ว่า จำเลยได้เลือกเอาร้านสนธยาที่ถนนเจริญเมืองนี้เป็นภูมิลำเนาในการติดต่อกับ
ธนาคารเมื่อโจทก์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปถึงจำเลยที่ร้านสนธยาถนน
เจริญเมือง แม้จะมีเลขที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ตาม ก็ถือได้ว่าได้มีการส่งโดยชอบ

สำหรับฎีกาข้ออื่น ๆ ของจำเลยนอกจากนี้ เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วใน
ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(พลจิตต์ ดียืน-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ